Nota Técnica SEI nº 861/2023/MPO

Assunto: **CC 61063 – Reformas Institucionais para a Competitividade e a Melhoria do Ambiente de Negócios**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se do Projeto "**Reformas Institucionais para a Competitividade e a Melhoria do Ambiente de Negócios**", um Projeto Baseado de Política – PBL, proposto pelo Ministério do Desenvolvimento Indústria, Comércio e Serviços – MDIC, empréstimo no valor de US$ 100.000.000,00, sem contrapartida financeira.

A natureza da operação proposta não requer o comprometimento dos recursos a serem desembolsados pelo BID com nenhum componente, produto ou atividade específico e, por consequência, não estão vinculadas a nenhum gasto em particular. A implementação das medidas previstas implicará em desembolso único diretamente ao Tesouro Nacional, mediante solicitação do Governo Federal.

Tendo em vista o diagnóstico de baixo nível de competitividade da economia brasileira, são propostas ações subdivididas em quatro componentes que buscam estimular a competitividade do país com base no fortalecimento das capacidades de governança e gestão que apoiem as políticas de competência do MDIC, em especial a política regulatória e a política de comércio exterior. Os componentes do Projeto são: governança, coordenação e alinhamento institucional; política de apoio à melhoria regulatória; modernização e desburocratização de serviços e procedimentos administrativos; e ferramentas digitais de apoio à competitividade.

Entre os resultados esperados, destaca-se: o fortalecimento das capacidades institucionais para a gestão da regulação; a redução de custos da ineficiência regulatória medida pela metodologia desenvolvida pelo MBC; e o aumento da participação de mulheres empreendedoras e MPMEs no comércio exterior.

ANÁLISE

A análise da presente Carta Consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, conforme Tabelas 3 e 4 anexas, de forma que o Programa proposto obteve a pontuação 2,973 para a análise técnica e 0,532 para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 2,973/4,000

1 – DESENHO (1,387/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,574/0,700.

De maneira geral, o diagnóstico está muito bem estruturado. O MDIC utilizou-se dos anexos para apresentar dados e boas referências para a questão da baixa competitividade da economia brasileira. No entanto, por se tratar de um problema com escopo muito amplo, as soluções propostas, mesmo tendo relação com o problema descrito, são um pouco vagas e sem focalização. A carta-consulta elenca diversos resultados difíceis de serem mensurados. Assim, a qualidade do requisito foi considerada insatisfatória.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,528/0,600.

Neste item, em que pese o MDIC ter apresentado objetivos, componentes e produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados, o Projeto tem um escopo muito amplo. A qualidade do requisito foi considerada aceitável.

Para enfrentar a problemática da baixa competitividade, são propostas ações subdivididas em quatro componentes que buscam estimular a competitividade do país com base no fortalecimento das capacidades de governança e gestão que apoiem as políticas de competência do MDIC, em especial a política regulatória e a política de comércio exterior. Os quatro componentes são: i. governança, coordenação e alinhamento institucional; ii. política de apoio à melhoria regulatória; iii. modernização e desburocratização de serviços e procedimentos administrativos; e iv. ferramentas digitais de apoio à competitividade. Tais componentes estão diretamente relacionados com as soluções propostas e com os resultados esperados. Ressalta-se que o detalhando dessas informações não constam na carta-consulta, mas no Anexo "Apresentação PBL".

As ações anteriormente descritas visam o fortalecimento das capacidades institucionais para a gestão da regulação, a redução de custos da ineficiência regulatória e o aumento da participação de mulheres empreendedoras e MPMEs no comércio exterior. Esse último resultado pretendido é pouco correlacionado com as medidas propostas.

A qualidade do requisito foi considerada aceitável.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,144/0,300.

Foram propostos três indicadores, quais sejam: i. Índice de Capacidade Institucional para Regulação – I-CIR (CGU/UNOPS); ii. Subpilar de eficácia da regulação: custo calculado com base na metodologia Custo Brasil (Movimento Brasil Competitivo - MBC); iii. Número de MPMEs exportadoras, todos objetivos e passíveis de cálculo. Apesar de as fórmulas serem descritas de maneira satisfatória os indicadores são multidimensionais e muito amplos o que gera muita dificuldade em correlacionar as variações dos indicadores com as políticas e programas propostos e resultados esperados.

As informações foram consideradas incompletas. O escopo muito amplo do projeto, dificulta a focalização das ações propostas e o monitoramento dos resultados.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

Por se tratar de um PBL "Police Based Loan", não requer o comprometimento dos recursos a serem desembolsados pelo BID com nenhum componente, produto ou atividade específico e, por consequência, não estão vinculadas a nenhum gasto em particular. A implementação das medidas previstas implicará no desembolso único diretamente ao Tesouro Nacional, mediante solicitação do Governo Federal.

Tendo em vista a natureza da operação financeira, as informações apresentadas sobre as condições financeiras cumprem de forma adequada os requisitos necessários de qualidade.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,047/0,100.

A justificativa de opção pelo financiamento externo, em detrimento de opções de financiamento interno, não está descrita na carta-consulta. O proponente somente justifica a escolha do

BID como parceiro, sem avaliar a questão de financiar internamente as ações. Ademais, não foram apresentadas comparações de condições financeiras com outros agentes externos.

Pelo exposto, as informações fornecidas não atendem de maneira satisfatória aos requisitos essenciais de qualidade.

2 - GESTÃO (0,658/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,235/0,400.

A Matriz de Responsabilidade Institucional é informada na carta-consulta, indicando órgãos envolvidos, com responsabilidades específicas. Destaca-se que faltou informar a experiência e qualificação da equipe técnica que fará o gerenciamento do Projeto.

As informações fornecidas estão insatisfatórias, não foram informados o conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Além disso, o MDIC poderia detalhar melhor a estrutura operacional do programa, detalhando a experiência da equipe que fará o gerenciamento do programa.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

De acordo com o MDIC, a experiência acumulada pelo BID no apoio ao fortalecimento institucional, à competitividade e à inclusão produtiva no Brasil e na América Latina e Caribe reforça o compromisso com a sustentabilidade do Projeto, tendo em vista que a assistência técnica promoverá no Ministério transferência de conhecimento, o que potencializará os resultados das ações implementadas. Além disso, as ações propostas se baseiam em marcos legais robustos, incluindo leis, decretos, acordos internacionais o que também promoverá a sustentabilidade das ações executadas no âmbito da cooperação.

As informações fornecidas estão aceitáveis.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,159/0,300.

O Projeto está alinhado com as prioridades governamentais de aumento da competitividade nacional, fortalecimento das capacidades institucionais, apoio ao empreendedorismo sustentável e à inclusão social expressas na proposta do MDIC para o Plano Plurianual 2024-2027. O Projeto também está alinhado com diversas medidas previstas no Planejamento Estratégico 2023-2026, que está sendo finalizado e avaliado pelo Comitê de Governança Estratégica (CGE) do MDIC.

O MDIC anexou à carta consulta o extrato do PPA que mostra a inserção do Programa nos programas finalísticos do PPA, mas não há informações sobre planos setoriais relacionados ao programa.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,928/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

O proponente fornece um panorama abrangente e adequado da situação e das ações que deseja executar. Foram bem descritas na carta-consulta algumas das principais medidas necessárias para execução das políticas propostas, tendo sido informado o grau de avanço na implementação.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

O MDIC bem identificou riscos legais relacionados ao programa, quais sejam: mudanças institucionais; alteração de agenda em razão de eventos imprevisíveis; dificuldades de execução em decorrência de eventos imprevisíveis ou restrição orçamentária; e obstáculos de infraestrutura de TI.

Por se tratar de um PBL, diferente de um projeto de infraestrutura, não há que se falar em riscos de contratações, desapropriação, reassentamento, impacto ambiental e social.

Os riscos, quando aplicáveis, foram descritos de maneira satisfatória.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,200/0,400.

De acordo com consulta ao SIGS, o mutuário não tem experiência com operações de crédito externas nos últimos 10 anos, motivo pelo qual foi atribuída nota 0 no item "experiência". No item "qualidade do requisito", este requisito não se aplica. Portanto, atribui-se Nota 5, nos termos da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,532/2,000

1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133/0,133.

O MDIC propõe implementar processo de certificação da sustentabilidade dos projetos incluídos no site do Monitor de Investimentos, a partir de metodologia que considera princípios ambientais, sociais e de governança, com vistas a estimular a transparência e a adoção de práticas ESG.

1.2. Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0/0,133.

Não foram verificadas ações ou iniciativas que possam impactar positivamente o meio ambiente, incluindo-se aí o clima, por meio da implantação e/ou ampliação de sistemas de eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis; a redução do consumo de energia; e a transmissão e distribuição de energias renováveis.

1.3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0/0,133.

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como implantação de atividades voltadas ao abastecimento de água potável, incluindo a preservação; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; macrodrenagem de águas pluviais; dentre outras.

1.4. Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0/0,133.

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como conservação e proteção de solos, nascentes e corpos d'água; estudos de zoneamento ou de uso e ocupação do solo; recuperação de áreas degradadas; promoção do uso sustentável do solo; dentre outras.

1.5. Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0/0,133.

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como atividades voltadas à redução da ameaça de extinção de espécies; o uso do patrimônio genético e do conhecimento tradicional; restauração ou criação de parques, de áreas de proteção ambiental; combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies da flora e fauna protegidas; dentre outras.

1.6. Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,133/0,133.

A melhoria regulatória proposta pelas políticas a serem desenvolvidas promoverá melhorias no do ambiente de negócios e regulatório do país.

1.7. Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída =

0,133/0,133.

A melhoria regulatória proposta pelas políticas a serem desenvolvidas promoverá melhorias no do ambiente de negócios e regulatório do país.

1.8. Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0/0,133.

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como geração de emprego e renda das populações de baixa renda e/ou os vulneráveis.

1.9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0/0,133.

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como ampliação e/ou melhoria da infraestrutura e equipamentos sociais, e que tenham como beneficiários população de baixa renda e/ou os vulneráveis.

1.10. Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0/0,133.

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, como inclusão de minorias sociais.

1.11. Políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,133/0,133.

A carta consulta descreve políticas de gênero a serem desenvolvidas, tais como: lançamento de iniciativa nacional com foco na ampliação da presença feminina no mercado internacional, incluindo a oferta de mentorias, acesso a oportunidades e treinamentos; instituição da Mesa de Debates de Mulheres nas Políticas Públicas: Política Regulatória; elaboração de estudo sobre a relação entre a participação das mulheres na elaboração de políticas regulatórias e a qualidade da regulação, com diagnóstico sobre a presença feminina em agências reguladoras federais; elaboração de benchmark internacional sobre a incorporação da temática de gênero, ambiental e do clima no processo regulatório.

1.12. Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0/0,133.

Não foram verificadas ações ou iniciativas que possam impactar positivamente o tema social e/ou econômico, a exemplo da melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, e que envolvam atividades voltadas à inovação de gestão; à digitalização; à transparência; à eficiência; à otimização das compras públicas; a serviços online e/ou centro de serviços ao cidadão.

1.13. Melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0/0,133.

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, de melhoria de condições de educação e saúde.

1.14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0/0,133.

Não foram verificadas ações ou iniciativas que possam impactar positivamente o tema econômico, a exemplo da inovação e na modernização tecnológica, relacionadas à pesquisa básica dirigida e à pesquisa aplicada; ao desenvolvimento experimental; à introdução de novidade ou aperfeiçoamento tecnológico que resulte em novos serviços e/ou processos, ou que possa resultar em melhorias e efetivo ganho de qualidade ou desempenho.

1.15. Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0/0,133.

Não foram verificadas ações ou iniciativas que possam impactar positivamente o tema econômico a exemplo de arranjos de financiamento que envolvam Alianças Público-Privadas, e que incluam

atividades de apoio à União, estados, municípios e consórcios públicos na realização de alianças público-privadas de investimentos, nas fases de concepção, licitação ou execução dos contratos de parceria, incluindo serviços de consultoria, capacitações, melhorias na governança e na transparência.

CONCLUSÃO

O Projeto Reformas Institucionais para a Competitividade e a Melhoria do Ambiente de Negócios parte do diagnóstico de baixo nível de competitividade da economia brasileira, são propostas ações subdivididas em quatro componentes que buscam estimular a competitividade do país com base no fortalecimento das capacidades de governança e gestão que apoiem as políticas de competência do MDIC, em especial a política regulatória e a política de comércio exterior. Os componentes do Projeto são: governança, coordenação e alinhamento institucional; política de apoio à melhoria regulatória; modernização e desburocratização de serviços e procedimentos administrativos; e ferramentas digitais de apoio à competitividade.

Entre os resultados esperados, destaca-se: o fortalecimento das capacidades institucionais para a gestão da regulação; a redução de custos da ineficiência regulatória medida pela metodologia desenvolvida pelo MBC; e o aumento da participação de mulheres empreendedoras e MPMEs no comércio exterior.

Em que pese o bom diagnóstico e as relevantes ações a serem implementadas, por se tratar de um projeto com escopo muito amplo, as soluções propostas são vagas e sem focalização. Além disso, a carta-consulta elenca diversos resultados difíceis de serem mensurados, o que poderá prejudicar a avaliação e o monitoramento do Projeto. Por fim, sugere-se, quando da implementação do Projeto, reavaliar o escopo.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 170ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior. Encaminhe-se ao Diretor de Financiamento Externo e Comércio Exterior.

Documento assinado eletronicamente

VIVIANE VECCHI MENDES MÜLLER
Coordenadora-Geral de Financiamentos Externos

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Diretor de Financiamento Externo e Comércio Exterior



Documento assinado eletronicamente por **Viviane Vecchi Mendes Muller**, **Coordenador(a)-Geral**, em 23/11/2023, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Diretor(a)**, em 30/11/2023, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38671839** e o código CRC **BE1BE94A**.

Referência: Processo nº 03101.102962/2023-57. SEI nº 38671839